

目 录

深圳市政府规章立法技术规范

第一章	总则	1
第二章	规章结构规范	1
第一节	名称	1
第二节	内容结构	3
第三节	形式结构	4
第三章	法规条文表述规范	5
第一节	立法目的和依据	5
第二节	适用范围	6
第三节	定义条款	7
第四节	基本原则	8
第五节	管理主体和职责	9
第六节	权利和义务	10
第七节	法律责任	11
第八节	引用表述	17
第九节	其他条款	18
第四章	立法语言规范	20

第一节	句式	20
第二节	常用词语	23
第三节	数量词	30
第四节	标点符号	32
第五章	规章修改和废止规范	34
第一节	规章修改形式	34
第二节	规章修正表述	35
第三节	规章废止形式和表述	36
第六章	附则	36
附件：	有关文本格式	38
一、	新制定立法项目的文本格式	38
二、	立法项目修改的文本格式	54
三、	立法项目废止的文本格式	77
四、	规章草案起草说明文本格式	82
五、	规章解释的文本格式	83
六、	政府令的发布格式	86

深圳市政府规章立法技术规范

（试行）

第一章 总 则

第一条 为了提高政府立法质量，规范政府规章的结构、条文表述、法律常用词语、修改和废止方法等立法技术事项，根据《中华人民共和国立法法》《规章制定程序条例》《深圳市制定法规条例》《深圳市人民政府制定规章和拟定法规草案程序规定》等法律法规规章的规定，结合实际，制定本规范。

第二条 制定、修改、废止或者解释规章等政府立法工作中涉及的立法技术事项，适用本规范。

第三条 规章应当符合下列立法技术基本要求：

（一）结构严谨、逻辑严密、条理清楚，章节设置科学合理；

（二）条文表述准确、简洁，符合国家通用语言文字规范和法律用语规范；

（三）文本符合格式，规范、统一。

第二章 规章结构规范

第一节 名 称

第四条 规章名称一般由适用范围、规范事项和体例

三个部分构成。

第五条 规章名称中的适用范围一般表述为“深圳市”；适用于本市某一特定区域的，应当在“深圳市”之后标明该区域的名称；有特定适用范围的，可以不冠以“深圳市”字样。

第六条 规章名称中的体例一般表述为“实施细则”“办法”“规定”“决定”等，不使用“条例”。

（一）为贯彻实施本市法规，制定配套规范或者作出具体、详细规范的，一般使用“实施细则”“实施规定”或者“实施办法”；

（二）对某类、某种社会关系或者某项工作作出比较全面规范的，一般使用“办法”；

（三）对某一具体事项作出专项性规范的，一般使用“规定”；对某一具体事项的部分内容作出专项性规范的，可以使用“若干规定”；

（四）对某一重要事项或重大行动作出部署性规范的，一般使用“决定”。

应当制定地方性法规但条件尚不成熟，因行政管理迫切需要制定规章的，可以使用“暂行办法”或者“暂行规定”的体例，不使用“试行办法”或“试行规定”。

第七条 规章名称中的上位法名称不使用简称。

除实施细则应当对上位法名称加书名号外，规章名称不使用标点符号。

第八条 规章需要试行的，不得在规章名称中直接使

用“试行”的表述，可以在规章名称后加“（试行）”的形式表述，并在规章附则中明确试行期限。

第九条 规章的题注，是指规章名称下用以反映规章文本的形成过程或者显示经过不同立法阶段的提示性文字。题注应当包括规章的通过时间、制定机关、会议届次和发布的政府令号，修改时间、修改机关、会议届次和发布的政府令号。规章再次或者多次修改的，应当依次注明修改的时间、修改机关、会议届次和发布的政府令号。题注的内容以圆括号的形式标注，各句之间间隔一个空格，不使用标点符号。

第二节 内容结构

第十条 规章的内容结构一般分为总则、分则和附则。规章设章的，第一章总则，最后一章附则，分则不明示。

第十一条 总则位于规章的开端部分，规定规章的立法目的和依据、适用范围、基本原则和主要制度等。

第十二条 分则是规章的主体部分，位于总则之后，附则之前，一般规定规章调整对象的权利和义务、具体行为规范、与实体规范相对应的程序、法律责任和救济条款等内容。

第十三条 附则是规章的补充部分，位于总则和分则内容之后，可以依次规定下列内容：

（一）适用范围的补充规定；

- (二) 定义条款；
- (三) 过渡性条款；
- (四) 施行日期和废止事项；
- (五) 其他需要在附则部分予以规定的内容。

第十四条 规章有附件的，附在规章正文之后，列出有关事项。

第三节 形式结构

第十五条 规章的形式结构，一般以章、节、条、款、项、目为具体单位和顺序，将规章内容按照一定的逻辑关系依次排列。

第十六条 规章一般不分章、节，但是规章内容超过三十条且需划分层次的，可以设章。

设章的规章中，每章内有两个以上层次的内容，仅靠章的划分仍难以解决逻辑问题的，可以设节。

同一章、节的条文，应当按照由一般到特殊、抽象到具体、共性到个性的顺序排列。

第十七条 规章设章的，各章应当有相对独立的内容，并具有一定的内在联系。章内各个条款之间应当具有相对紧密的关联性。每章都应当有能够概括本章内容的标题。章的顺序用汉字数字依次表述。

规章设节的，节与节之间应当遵循一定的逻辑顺序。节的内容不能超出本章的范围。每节都应当有能够概括本节内容的标题。每章中节的序号独立排序，用汉字数字依

次表述。

第十八条 每个条文的内容应当具有相对的独立性和完整性，一个条文一般只规定一项内容。上下条文之间应当有一定的联系。

条的顺序用汉字数字依次表述。

第十九条 条的内容包含两层以上相互关联的意思时可以分款。每一款应当只表述一层意思。每条一般不超过四款。

款在条中以自然段的形式排列。

第二十条 款的内容需要细化或者列举时可以设项。每一项的内容包含一类或者一种情形。各项之间应当遵循一定的逻辑关系。

项的顺序用汉字数字加圆括号依次表述。

第二十一条 项中的内容需要细分时可以设目。每一目的内容包含一类或者一种情形。

目的顺序用阿拉伯数字加圆点依次表述。

第三章 规章条文表述规范

第一节 立法目的和依据

第二十二条 立法目的和立法依据一般在第一条一并表述，先表述立法目的，再表述立法依据。

第二十三条 立法目的的表述应当直接、具体、明确，按照由直接到间接、具体到抽象、微观到宏观的顺序排列。权利保障目的列于规范行政管理目的之前。

实施细则的立法目的，直接表述为“为了实施《深圳××条例》，制定本实施细则”。

第二十四条 立法依据主要是指，制定规章所依据的上位法，表述方式如下：

（一）对上位法全部内容作出具体规定的，立法依据以书名号援引直接上位法全称；

（二）对上位法部分内容作出具体规定的，应当在上位法名称之后表明“的有关规定”或者在上位法名称之后表明具体条文的规定；

（三）没有直接上位法依据的，可以表述为“根据有关法律、法规”。

规章所依据的上位法包括法律、法规和广东省政府规章，国家的重要政策可以作为立法依据，国务院部委规章不作为立法依据。

第二节 适用范围

第二十五条 规章的适用范围，是指规章适用的空间、对象和行为。规章适用范围的表述，一般采用空间、对象和行为的组合方式。

适用空间，是指规章适用的区域范围，一般表述为“本市行政区域内”。

适用对象，是指规章调整的特定主体，包括人或者组织，一般表述为“公民”“法人”“其他组织”或者“组织和个人”。

适用行为，是指规章调整的行为，一般表述为“……工作”“……活动”。

规章名称或者定义已经明确适用范围的，或者实施性规章未改变上位法已经明确的适用范围的，可以不对适用范围作专门规定。

规章的适用范围一般表述为，“本细则/办法/规定/决定适用于本市行政区域内公民、法人和其他组织从事……活动”，或者“本市行政区域内公民、法人和其他组织从事……活动适用本细则/办法/规定/决定”。

第二十六条 采用前条规定尚不能完整表述规章的适用范围的，采用下列方式表述：

（一）适用范围需要排除部分事项的，一般在适用范围后加上“但是，××除外”，“……，不适用本细则/办法/规定/决定，或者“……，法律、法规另有规定的，从其规定”；

（二）适用范围扩大到其他事项的，在适用范围后另款规定。一般表述为“……，适用本细则/办法/规定/决定”；

（三）对不宜直接纳入规章调整的事项，需要规定参照执行的，可以在适用范围后或者在附则中的施行日期和废止事项条中单列一款规定，表述为“……，参照本细则/办法/规定/决定（或者本细则/办法/规定/决定的有关规定）执行”。

第三节 定义条款

第二十七条 贯穿规章始终的基本概念，一般在“总

则”部分或者第一条立法目的之后规定。如果规定适用范围的，定义条款在适用范围之后规定。

第二十八条 只在一处使用的概念、术语，可以在该处规定。

第二十九条 概念、术语只涉及某章节的内容时，可以在该章、节的开头、结尾或者有关条文中规定。

第三十条 涉及多个条款的概念、术语，一般在“附则”部分规定。

第三十一条 定义条款表述为“本细则/办法/规定/决定（本章、本节、本条）所称××，是指（包括）……”。

第三十二条 一个定义条款中规定多个概念、术语的，应当分项表述。表述为“本细则/办法/规定/决定中下列用语的含义：

- （一）××，是指（包括）……；
- （二）××，是指（包括）……”。

第四节 基本原则

第三十三条 基本原则表述应当简洁、准确，具有高度的概括性和含义的确定性。

第三十四条 规章中有关基本原则的规定可以合并为一条表述，也可以分条表述。

基本原则有多项的，应当按照其内在逻辑顺序，依照重要程度排列。

第三十五条 实施细则无须引用上位法关于基本原则

的规定。

第五节 管理主体和职责

第三十六条 规章中行政机关的表述一般使用“××主管部门”，不使用部门的具体名称。

某些部门有固定立法表述的，如“公安机关”“海关”“司法行政部门”等，应当沿用。

第三十七条 规章涉及一个职能部门或者机构职责的，表述为“市政府××主管部门（机构）负责××工作”。

规章涉及多个职能部门或者机构，需要明确各自职责的，分别表述为“市政府××主管部门（机构）负责××工作，××主管部门（机构）负责××工作”。

规章涉及多个部门，需要明确主管部门或者机构及其职责，但是不必明确其他部门或者机构及其具体职责的，表述为“××部门（机构）主管（负责）××工作，其他有关部门（机构）在各自职责范围内做好××的相关工作”或者“其他有关部门（机构），应当按照各自职责开展××工作”。

规章一般不对主管部门具体承担日常监督管理工作的办事机构或者其他内设机构进行规定。

第三十八条 规章调整的事项涉及全社会的，可以规定由各级政府组织实施，表述为“市、区政府统一领导本行政区域××工作”，或者“××（工作、事务），由市、区政府负责组织实施”。

规章规定的社会事务类职责由非行政管理部门或者机构承担的，表述为“××（工作、事务），由××机构负责组织实施”。

第三十九条 规章规定行政机关的职权和责任，应当符合下列规定：

（一）设定职权和责任应当相统一，在确保职权有效行使的同时，应当对其进行规范、制约和监督，规定行使职权的条件、程序和应当承担的责任；

（二）上位法对职权范围已经作出规定的，规章需要对其进行细化的，不得增加职权或者减少法定职责；

（三）上位法对职权范围已经作出明确规定的，规章一般不予引用；确需引用的，应当同时引用相对应的责任条款。

第四十条 规章不得设定或者变相设定行政许可事项，可以在上位法设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可的条件作出具体规定。

第四十一条 规章不得设定行政强制措施和行政强制执行。

第四十二条 规章可以规定行政机关委托具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚，一般在“总则”中明确委托机关、受委托组织和委托实施行政处罚的权限范围。

第六节 权利和义务

第四十三条 规章规定公民、法人和其他组织的权利

与义务，应当符合下列规定：

（一）设定权利和义务应当相统一；

（二）对上位法赋予公民、法人和其他组织的权利，规章不得减损；上位法对权利未作限制性规定的，规章不得作限制性规定；

（三）为公民、法人和其他组织设定义务时，设定的义务应当具有上位法的依据，不得增设；对公民、法人和其他组织依照上位法应当承担的义务，规章不得加重。

第四十四条 一个条文一般只规定一项权利或者一项义务；同一条文中设定几项相关联的权利时，应当分款或者分项表述；在同一条文中，一般不同时设定几种不同种类或者性质的义务。同一条文中设置几种相关联的义务，应当分款或者分项逐一表述。

第七节 法律责任

第四十五条 法律责任一般集中规定。

规章分章的，法律责任的内容一般集中规定在一章，置于“附则”前，章的标题为“法律责任”。

规章不分章的，法律责任的内容在规章附则前的最后部分集中规定。

第四十六条 设定法律责任的违法行为较多的，可以将行为规范和法律责任在同一条款中表述。

第四十七条 法律责任条款应当符合以下要求：

（一）法律责任应当与规章的禁止性条款或者义务性条

款相对应，不得只规定法律责任而不规定相应的行为规范；

（二）法律责任应当针对具体违法行为，不得笼统地针对立法目的、基本原则、指导方针等总括性内容；

（三）法律责任应当与违法行为的性质、情节和后果相适应；

（四）同一规章内部、不同规章之间对性质、情节和后果基本相同的违法行为所规定的法律责任应当基本相当。

第四十八条 规章不得设定刑事责任，但是需要提示行政主体及其执法人员及时将涉嫌犯罪的案件移送司法机关时，可以在行政责任之后概括表述为“涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任”。

第四十九条 规章不得设定民事责任，但是规章涉及到一方民事主体侵犯另一方民事主体合法权益的，一般可以在行政责任之后概括将民事责任表述“××（侵权行为人）的……行为使××（受害人）的合法权益受到侵害的，××（侵权行为人）应当依法承担民事责任”。

第五十条 行政责任包括行政管理人的责任和行政管理相对人的责任。

第五十一条 规章对行政管理部门及其工作人员违法行为追究责任的，应当对其违法行为种类和状态以列项的形式作出具体、明确的规定；必要时，可以对违法行为适用的处分作出具体规定。

处分可以表述为“××、××等有关部门及其工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接

责任人员依法给予处分：

（一）……；

（二）……；

……

（N）有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的”。

上位法对行政管理部门（机构）及其工作人员的法律
责任已经作出较为具体规定的，规章不再重复，可以笼统
规定为“行政管理部门（机构）及其工作人员违反本实施
细则/办法/规定/决定规定，……玩忽职守、滥用职权、徇
私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依
法给予处分。”

第五十二条 规章可以在法律法规规定的给予行政处
罚的行为、种类和幅度内作出规定，不得增加或者减少上
位法规定的行政处罚种类；上位法规定了禁止行为及相应
的行政处罚的，规章不得另行设定行政处罚；上位法规定
了禁止行为，未设定行政处罚的，规章不得设定行政处罚。

尚未制定法律法规的，规章可以对违反行政管理秩序
的行为设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。

第五十三条 规章设定罚款时，可以根据实际需要
从行为归纳表述法、条文对应表述法或者行为归纳和条文对
应综合表述法等三种表述方式中加以选择。

第五十四条 行为归纳表述法，是指列举或者归纳若
干种违法行为后，逐一规定相应的处罚幅度。一般表述为
“违反本实施细则/办法/规定/决定规定，有××的，由×

×（给予某种行政处罚）”。

根据实施处罚主体和处罚幅度的不同，该表述法的具体运用有三种情形：

（一）对不同的违法行为由同一主体实施处罚，且处罚幅度相同的，可以表述为“违反本实施细则/办法/规定/决定规定，有下列情形之一的，由××（给予某种行政处罚）：（一）××的；（二）××的；……”；

（二）对不同的违法行为由同一主体实施处罚，处罚幅度各不相同，可以表述为“违反本实施细则/办法/规定/决定规定，有下列情形之一的，由××按照下列规定给予处罚：（一）××的，（给予某种行政处罚）；（二）××的，（给予某种行政处罚）；……”；

（三）对不同的违法行为实施处罚的主体不同，且处罚幅度较复杂，可以在一个条文中统一表述为“违反本实施细则/办法/规定/决定规定，按照下列规定给与处罚：（一）××的，由 A（给予某种行政处罚）；（二）××的，由 B（给予某种行政处罚）；……”。

在上述三种情形中，需要对某项违法行为作出特别处理的，一般另设一款表述。

第五十五条 条文对应表述法，是指先依次引述设定违法行为的有关条（款）序号，然后表述所给予的相应行政处罚。这种表述方法适用于对单个或者多个条款明确具体的数种违法行为，给予相同幅度的处罚，且众多违法行为难以归纳概括的情况。一般表述为“违反本实施细则/办

法/规定/决定第×条第×款、……第×条或者第×条规定的，由××（给予某种行政处罚）”。

采用条文对应表述法作出处罚规定设定违法行为时，设置兜底条款的，对兜底条款不得设置法律责任。

第五十六条 行为归纳和条文对应综合表述法，是指列举对应的设定违法行为的条（款）序号，又概括地归纳引述该类违法行为的特征，一般表述为“违反本实施细则/办法/规定/决定第×条第×款规定，有××的，由××（给予某种行政处罚）”。

第五十七条 规章对行政管理相对人的违法行为追究行政责任的，应当规定行政处罚。

规章规定多种行政处罚的，从轻到重表述行政处罚的种类和幅度。

规章对违法行为设定行政处罚时，可以先作出由行政处罚主体“责令改正”（针对可以及时改正或者需要警示今后不得再犯的违法行为）或者“责令限期改正”（针对难以立即改正的违法行为）的规定。

第五十八条 规章设定行政处罚，应当明确表述行政处罚的实施主体。根据不同情况，按照下列规定表述：

（一）由行政机关实施行政处罚的，表述为“……的，由××（行政机关）（给予某种行政处罚）”；

（二）委托具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，表述为“……的，××（委托主体）可以委托××（受委托组织）（给予某种行政处罚）”，或者先分条表述

“违反本实施细则/办法/规定/决定第×条（第×款第×项）规定，……的，（给予某种行政处罚）”，再另起一条表述“本实施细则/办法/规定/决定第×条至第×条规定的行政处罚，××（委托主体）可以委托××（受委托组织）依法实施”。

第五十九条 规章设定警告和罚款应当符合下列规定：

（一）规章设定警告和罚款应当根据违法行为的主观恶性、造成的损失、社会危害程度，明确处罚的种类、罚款的数额或者幅度；

（二）规定给予罚款的，一般用“处”表述；规定在给予其他处罚的同时处以罚款的，用“并处”表述；表示可以罚款的，用“可以处”表述；表示在给予其他处罚的同时还可以罚款的，用“可以并处”表述；

（三）规章设定罚款，有上位法依据的，不得超过上位法规定的限额；没有上位法依据的，不得超过广东省人民代表大会常务委员会规定的限额；

（四）对违法行为能够以违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，一般用处以该基数的倍数或者比例罚款的表述，一般表述为“按照……造成的直接损失的百分之××计算罚款”或者“处违法所得×倍以上×倍以下罚款”；按照空间或者时间作为参考基数确定罚款数额的，可以表述为“按照每人（每场所、每日）××元的标准处以罚款”；

（五）对违法行为难以用违法数额、违法所得数额、造

成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，可以使用确定数额以内或者一定幅度以内罚款的表述，一般表述为“处××元以下罚款”“处××元以上××元以下罚款”；

（六）在规定处以一定幅度的数额罚款时，最低数额和最高数额之间一般不超过五倍。罚款规定应当明确罚款的数额或者幅度。

第六十条 上位法对法律责任已经作出明确规定，规章如果在行为规范和法律责任内容上没有细化的，一般不再重复规定。

第六十一条 规章不得设置行政复议前置，规章对法律责任的救济性条款不作重复规定。

第八节 引用表述

第六十二条 引用本规章时，表述为“本实施细则/办法/规定/决定”。

引用泛指的其他法律、法规时，在法律与法规中间加顿号；引用具体的其他法律、法规时，所引法律、法规的名称用全称加书名号，多个法律、法规名称之间不加顿号。

引用《中华人民共和国宪法》时，不用全称，也不加书名号，直接表述为“宪法”。

第六十三条 引用法律、法规具体条文时，应当写明条款序号，表述为“第×条”“第×条第×款”“第×条（第×款）第×项”。

引用两个条、款或者项时，表述为“第×条、第×条”

“第×条第×款、第×款”“第×条（第×款）第×项、第×项”；引用三个以上的，对连续的条、款或者项表述为“第×条至×条”“第×条第×款至×款”“第×条第×项至×项”；对不连续的条、款或者项，列出具体序号，表述为“第×条、第×条、第×条”“第×条第×款、第×款、第×款”“第×条（第×款）第×项、第×项和第×项”。

引用项的序号不加括号，表述为“第×项”。

第九节 其他条款

第六十四条 规章一般不再规定由其他主体另行制定实施办法或者配套的规范性文件。

确实需要有关主体制定实施规章所必须的配套性制度的，可以表述为“……的具体办法，由××（行政管理部门）制定（并报市政府批准后施行）”。

第六十五条 过渡性条款，是指新设定的法律规范对规章实施前的既存事实和行为的溯及力问题作出过渡性安排的条款。

过渡性条款内容一般包括：对新规章施行（颁布）前相关法律行为、法律关系效力的确定；新规章对某种特殊情形所作出的特别生效时间或者依法特别办理的规定；对依据旧规章获得的权利、资格、资质效力的承认或者处理等。

过渡性条款表述为“本实施细则/办法/规定/决定施行前……（客观存在的某种事实或者行为主体），应当在本实

施细则/办法/规定/决定施行之日起××（期限）内，按照本实施细则/办法/规定/决定（第×条第×款）的规定，重新……（针对上述事实或者行为作出限制性的规范）。”

过渡性条款一般设置在附则部分规章施行日期条款之前，但是，只涉及某章节或者某条文的，过渡性条款可以设置在相应的章节或者条文中。

第六十六条 适用规章的表述应当遵循以下规定：

（一）具体指明适用某部规章的，表述为“……适用《深圳××细则/办法/规定/决定》的规定”或者“……适用《深圳××细则/办法/规定/决定》……的规定”。为了避免以后规章修改可能出现的条文不对应问题，一般不出现具体条文的序号；

（二）概括适用其他规章的，表述为“……适用《深圳××细则/办法/规定/决定》和其他规章的规定”，或者“……适用有关规章的规定”；

（三）优先适用本规章的，表述为“……与本细则/办法/规定/决定规定不一致的，适用本细则/办法/规定/决定。”

第六十七条 规章由市人民政府负责解释，规章不再专门表述。规章不就具体应用问题的解释作出规定。

第六十八条 规章应当明确规定施行的具体日期，一般表述为“本实施细则/办法/规定/决定自×年×月×日起施行”。

规章一般自公布之日起不少于三十日后施行。但是，

遇有规章规范的事项较为紧迫、无需准备期等特殊情况的，可以将施行日期确定为规章的公布之日，表述为“本实施细则/办法/规定/决定自公布之日起施行”。

规章的标题有暂行字样的，应当设置暂行期限，暂行期限不得超过2年，表述为“本规定自×年×月×日起施行，暂行期限为×年”。

规章需要试行的，应当设置试行期限，试行期限不得超过3年，表述为“本规定自×年×月×日起试行，试行期限为×年”。

第四章 立法语言规范

第一节 句 式

第六十九条 规章中的句式应当完整，符合语言规范，词语搭配合理，避免使用长句。

第七十条 规章应当使用陈述句、祈使句，不使用疑问句、感叹句和省略句。

第七十一条 规章中的禁止性规范，是指限制或者禁止当事人实施某种行为的规定，用“不得”“禁止”句式，一般表述为“××不得……”，也可以表述为“禁止……”。

“不得”一般用于有主语或者有明确的被规范对象的句子中，限制有具体环境、具体主体的行为；“禁止”一般用于无主语的祈使句中，限制普遍性的行为。

规章中的禁止性规范不用“不准”“不应”“不能”“严禁”等与“不得”和“禁止”相近的词语。

第七十二条 规章中的义务性规范，是指要求当事人为某种行为或者承担某种义务的规定，一般表述为“××应当……”，也可以根据不同情况表述为“××有义务……”“××有……的义务”或者“××承担……责任”。

第七十三条 规章中的授权性规范，是指授予当事人可以选择为或者不为某种行为的规定。一般表述为“××可以……”，也可以根据不同情况表述为“××有权……”“××享有……的权利”。

“有权”与“可以”用于规定某种权利或者自由。“有权”一般用于赋予主体某项权利；“可以”一般在规范具体行为时使用。

第七十四条 规章中的倡导性规范，是指鼓励、提倡当事人为或者不为某种行为的规定。一般表述为“鼓励……”“提倡……”。

第七十五条 规章中“的”字结构，是指结构助词“的”附着在名词、代词、形容词或者动宾词组之后的一种无主语句式，使规章的条文表述简化，用于条文假定部分的表述，指法律规范所适用的条件、主体、范围等，一般表述为“……的，……”。

“有下列情形之一的”“有下列行为之一的”中的“的”字不能省略，其所列各项末尾是否用“的”字，根据不同情况，按照下列规定表述：

- （一）所列项是名词时，不用“的”；
- （二）所列项是主谓结构时，视为名词性短语，不用“的”；

(三) 所列项是动宾结构时，用“的”。

第七十六条 规章中的但书条款，是指以“但是”引出的一种特定句式，表示对前文所作规定的转折、例外、限制或者附加条件，多用于条文句尾。

但书条款中“但是”之前用分号或者句号，一般不用逗号。“但书条款”与前文主语相同或者联系紧密时，用分号；与前文主语不同，能够独立成句时，用句号。“但是”后一般加逗号，在简单句中也可以不加。

但书条款包括以下情形：

(一) 表述例外情形。当规章设定的行为规范可能与法律、行政法规有交叉，为了不与上位法相抵触而专门作的“但书”表述，一般表述为“……。但是，法律、行政法规另有规定的除外”；

(二) 表述限制情形。一般表述为“但是，……不（不得）……”；

(三) 表述附加情形。一般表述为“但是，……，可以（应当）……”。

第七十七条 规章中的例外规定（也称“除外条款”），是指使用“除”“外”搭配的句式，对条文内容作排除、例外或者扩充规定的表述。对条文内容作排除、例外表达的，置于句首或者条文中间，表述为“除……外，……”或者“……除……以外，……”；对条文内容作扩充表达的，置于条文中间，表述为“……除……以外，还……”。

第二节 常用词语

第七十八条 立法语言应当采用现代汉语词汇，并符合国家通用语言文字的使用规范和标准。

第七十九条 立法语言应当严谨、准确、简明，避免同义反复，不使用生僻词，避免使用模糊性的修饰词和口头用词，避免生造词语，避免使用夸张、比喻等修辞手法以及带有感情色彩的修饰性语言，避免使用宣言性、论述性语言。

规章需要使用专业术语的，应当有专门的条文对术语进行解释。

第八十条 规章使用的概念、术语以及规范同类事项的用语应当具有同一性，并与法律、行政法规保持一致。

第八十一条 同一规章中同一概念只能用同一词汇表述，避免用同义语相互替代，使用的句式和表述方式应当保持协调一致。不同规章对同一概念或者同类事项的表述应当保持一致。

第八十二条 规章条文一般使用“为了”“可以”“应当”“或者”“如果”“按照”“但是”等双音节词语，不用“为”“可”“应”“或”“如”“按”“但”等单音节词语。

第八十三条 表述市、区两级政府的，用“市、区政府”；表述市、区两级政府并包括新区管理机构的，用“市、区政府（含新区管理机构）”；表述市、区政府相关职能部门的，用“市、区政府相关行政管理部门”。

第八十四条 表述普遍主体的，一般用“组织和个人”“公民、法人和其他组织”。使用“组织和个人”“公民、法人和其他组织”表示一个集体概念，视作一个抽象整体；使用“组织或者个人”“公民、法人或者其他组织”表示个体概念，意指每个主体。

第八十五条 表述人民代表大会及其常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院的，一般用“机关”；表述人民政府所属的局、委、办的，一般使用“部门”；表述部门、团体内设的组织，以及承担行政管理职能的事业组织的，一般用“机构”。

第八十六条 表述行政管理相对人的，一般使用“公民、法人和（或者）其他组织”。

第八十七条 使用“和”“与”“以及”“或者”表述并列关系、选择关系时，分别根据以下情形进行确定：

（一）“和”连接的并列句子成分，其前后成分无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化；但是在表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序；

（二）在一个断句之内需要多次使用的，分别使用“和”“与”；在章节名称中，一般使用“和”。在作为介词时，一般使用“与”；

（三）“以及”连接的并列句子成分，其前后成分有主次之分，前者为主，后者为次，前后位置不宜互换。无法全部列举的并列对象，用“以及”加限定性描述来代替；

（四）“或者”表示一种选择关系，一般只指其所连接的成分中的某一部分。使用“或者”连接词语或者句子时，应当注意不同对象的层次关系，不得将不同层次的对象并列，必要时可以通过标点符号予以区分。

第八十八条 表述未穷尽列举对象的，分别按照以下情形进行表述：

（一）“等”用于不能周延的列举事项之后，其所指代的对象或者所概括的情形应当与已经列举的对象性质相同或者类似；已经全部列举的，不用“等”；

（二）需要对主体、条件、范围、标准、处罚的事项作周延性表述时，也可以用“其他”加限定性描述来表示。

第八十九条 规章中的指示代词，不使用具体性别差异的人称代词和物主代词。行为主体一般以实写表示，需要指代时，以指示代词“其”表示。规章中指代另外的人、物、行为或者情形时，使用“其他”，不使用“其它”。

第九十条 “作出”“做出”的使用。“作出”多与“决定”“解释”等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配使用。“做出”多与“成绩”“贡献”等名词词语搭配使用。

第九十一条 “保护”“维护”“保障”的使用。在具体的人或者事物前使用“保护”；在“独立”“统一”“安全”“尊严”“和平”“稳定”“团结”“平等”“利益”“秩序”“制度”等较重要的抽象事物前面使用“维护”；在设立保护的屏障或者通过物质、人力、制度等予以支持、保

护时使用“保障”。

第九十二条 “依照”“按照”“参照”的使用。规定以法律、法规作为依据的，一般用“依照”；对法律规范之外的规则、标准、约定、章程、规定、份额、比例等作为依据的，一般用“按照”；没有直接纳入规章调整范围，但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项，一般用“参照”。

第九十三条 “制定”“规定”的使用。表述创设规章等规范性文件时，用“制定”；表述就具体事项作出决定时，用“规定”。

第九十四条 规章在表述制定或者规定的语境下，不使用“确定”“核定”“另订”等，统一代之以“制定”“规定”或者“另行制定”“另行规定”。

第九十五条 “会同”“商”的使用。“会同”用于法律主体之间共同做出某种行为的情况，“会同”前面的主体是牵头者，“会同”后面的主体是参与者，双方需要协商一致，共同制定、发布规范性文件或者做出其他行为；“商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供意见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文件。

第九十六条 “违法”“非法”“不法”的使用。“违法”一般用于违反法律强制性规范的行为，“违法行为”“违法所得”等固定短语中，一般使用“违法”而不使用“非法”；“非法”通常情况下也是违法，主要强调缺乏法律

依据的行为；“不法”作为限定语时，表明人、事物或者行为的情状，与“不法”相对应的是“守法”。

第九十七条 “交纳”“缴纳”的使用。“交纳”较“缴纳”的含义更广，涵盖面更宽。规章中规定当事人自己向法定机关交付款项时，一般使用“交纳”。但是在规定包含有强制性意思时，可以用“缴纳”。

第九十八条 “抵消”“抵销”的使用。“抵消”用于表述两种事物的作用因相反而互相消除，“抵销”用于表述账的冲抵。规章中表述债权债务的相互冲销抵免情形时，用“抵销”，不用“抵消”。

第九十九条 “账”“帐”的使用。表述货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时，用“账”，不用“帐”。

第一百条 “公布”“发布”“公告”的使用。“公布”多用于公布法律、行政法规、结果、标准、目录等；“发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示、统计资料、警示、预报等；“公告”用于向公众发出告知事项，非有权机关或者团体发文不用公告，非重大事项或者法定事项不用公告；发布的形式可以是口头的，公布和公告一般需要书面的、正式的载体。

第一百零一条 “设定”“设立”的使用。“设定”和“设立”都可以用于权利、义务、条件等的设置；“设立”还可以用于成立或者开办组织、机构、项目等。与抵押、担保、许可等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配一般使用“设定”；与企业、机构、基金等名词搭配，表示建

立、开办时使用“设立”。

第一百零二条 “赋予”“授予”的使用。“赋予”的主体一般是国家、人民等宏大、抽象的主体，多与任务、职责、权利等搭配；“授予”的主体一般比较具体，多与荣誉称号、衔级、学位、勋章等搭配。

第一百零三条 “工作人员”“从业人员”“执业人员”的使用。对国家机关的公务人员，以及泛指时使用“工作人员”；“执业人员”用于表述符合法律规定的条件，依法取得相应执业证书，并从事为社会公众提供服务的人员；“从业人员”用于表述在一般性行业就业的人员。

第一百零四条 “决议”“决定”的使用。“决议”和“决定”都是对重大事项或者重大问题作出结论或者作出安排。“决议”的内容多是比较重大的有关全局的原则性问题，具有宏观性和战略指导性，重在统一思想认识。“决定”涉及的内容比较单一、具体、明确，针对性和可操作性强，重在统一行动，安排落实。

第一百零五条 “批准”“核准”“许可”“认可”“审核”“特许”“备案”的使用。“批准”是指有权机关依据法定权限和法定条件，对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查，并决定是否予以准许；“核准”是指有权机关依据法定权限和法定条件进行审核，对符合法定条件的予以准许；“许可”主要指行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为；“认可”是指由认可机构对认证机构、检查机

构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动，或者是对已经独立存在或者已经完成的行为赋予法律效力；“审核”是指审查核定，重在核定，对象多为数字材料、书面材料、统计资料、预算草案等；“特许”一般是指行政特许经营，即政府按照有关法律、法规规定，通过市场竞争机制选择投资者或者经营者，明确其在一定期限和范围内经营某项产品或者提供某项服务；“备案”是指公民、法人或者其他组织将其需要进行的行活动告知行政机关，或者行政机关将公民、法人或者其他组织报告的资料使其他人知晓，为事后检查监督提供资料或者依据，或者有关机关依法将其制定的规范性文件报送有权机关审查的行为，备案是一种服务性的管理模式，不是行政许可。

第一百零六条 “请求”“要求”的使用。在民事法律关系中表达民事主体享有请求权时，应当使用“请求”，其他的使用“要求”。

第一百零七条 “根据”“依据”的使用。引用宪法、法律、行政法规作为立法依据时，使用“根据”；适用其他法律、法规或者本规章的其他条款时，使用“依据”。

第一百零八条 “改正”“纠正”的使用。把错误的行为改为正确的时，一般使用“改正”，如“责令改正”；把有偏向的行为改正，或者对已存在的不合格和缺陷情况采取补救措施时，一般使用“纠正”。

第一百零九条 “注销”“吊销”“撤销”“取消”的使

用。“注销”用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等，一般不涉及价值判定，没有处罚意味；“吊销”作为一种行政处罚，用于有权机关针对违法行为，通过收回、注销证件或者公开废止证件效力的方式，取消违法者先前已经取得的许可证件；“撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构，也可以用于取消资质、资格等；“取消”用于表达“使原有的制度、规章、资格、权利等失去效力”，一般可以用“撤销”替换。

第一百一十条 “谋取”“牟取”的使用。“谋取”是中性词，可以谋取合法利益，也可以谋取非法利益；“牟取”是贬义词，表示通过违法行为追求利益。

第一百一十一条 “滥用职权”“玩忽职守”“徇私舞弊”的使用。“滥用职权”“玩忽职守”“徇私舞弊”三个词并列使用时，应当与刑法的表述一致，表述为“滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊”。根据需要，可以结合具体违法行为选择其中的两个按照该排列顺序表述。

第三节 数量词

第一百一十二条 规章中数词和量词的使用应当符合法定标准和习惯用法。

第一百一十三条 规章中常用数词的用法：

（一）规章的题注和正文中的日期，均使用阿拉伯数字，年份不得简写。市人民代表大会及其常务委员会的届

次和会议次数，使用汉字数字；

（二）序数词、比例、分数、百分比、倍数、时限、期间、年龄、人数、金额、罚款数额，以及表示重量、长度、面积、体积等计量数值的数字，均用汉字数字表述。含有日月简称表示事件，节日和其他意义的词一般用汉字数字表述。表示具体时间点的，用汉字数字表示；

（三）规章条文中“目”的序号、统计表中的数字、需要精确到小数点后的数字，均用阿拉伯数字表述；

（四）“二”和“两”的使用。“二”在条文中一般只作为序数使用，例如“第二种”；或者作为款下设项时的序数使用；也可以在表示小数、分数、百分数和多位数时使用，例如“三分之二”“百分之二”“二百二十”等。在一般量词前，表示数量的多少，要用“两”，例如“候选人两人”“两年以上”“两个月内”“两次申请”等；

（五）专用术语、定型词组中的数字按照惯例表述，词组、惯用词缩略语和专用词语中作为词素的数词用汉字数字表述。

第一百一十四条 规章中需要使用量词时，应当使用法定计量单位，不宜使用非法定计量单位。国家明文禁止使用的长度、重量、面积、体积的数量单位，如公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等，不得在规章中使用。数量单位使用中文公制单位表述。但是附件除外。

第一百一十五条 规章不用“天”表述期间。期间以

“时”“日”“月”“年”计算，期间开始的时和日不计算在期间内。“日”一般指自然日，包含节假日；“工作日”不包含节假日；需要明示为“工作日”的，使用“工作日”表述。对于限制公民人身自由或者行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当使用“日”，不使用“工作日”。规定办理事项所需时间较长，三十日以上的，一般使用“日”；所需时间较短，十五日以下的，一般使用“工作日”。上位法对“日”和“工作日”有规定的，从其规定。

第一百一十六条 规范年龄、期限、长度、重量等数量关系，涉及“以上”“以下”“以内”“不满”“超过”的规定时，“以上”“以下”“以内”均含本数，“不满”“超过”均不含本数。

第四节 标点符号

第一百一十七条 规章中的标点符号，按照下列规定使用：

（一）主语和谓语都比较长时，主语和谓语之间加逗号；

（二）除题注、需要注明简称、补充表述以及项的序号外，一般不使用括号；

（三）不使用问号、感叹号、省略号；

（四）除引用方针、原则等文字以及在规章修改决定中使用引号外，一般不使用引号。

第一百一十八条 规章中并列句标点符号，按照下列规定使用：

（一）一个句子内部有三个以上并列成分时，前面各个成分之间用顿号，最后两个并列成分用“和”或者“以及”连接；

（二）一个句子存在两个层次以上的并列关系时，在有内在联系的两个并列层次之间用顿号，没有内在联系的两个并列层次之间用逗号；

（三）在多重复句中，各并列分句内已使用逗号的，并列分句之间用分号；

（四）分项表述时，项的末尾用分号，最后一项末尾用句号；定义条款中分项表述时，项的末尾统一用句号。

第一百一十九条 在规章修改决定中，使用引号时，根据下列情况确定：

（一）引号内的内容是完整的条、款的，条、款末尾的标点符号在引号里边；

（二）引号内的内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号。但是，在引号外的句末，应当加注标点符号；

（三）引号内的内容是分条的条文，每条的前面用前引号，后面不用后引号。但是，在最后一条的后面，应当用后引号；

（四）引号内的内容是分款（项）的条文，每款（项）的前面用前引号，后面不用后引号。但是，在最后一款

(项) 的后面，应当用后引号。

第五章 规章修改和废止规范

第一节 规章修改形式

第一百二十条 规章修改是根据情况变化对现行规章部分内容进行调整的立法活动。规章修改包括修订和修正两种方式。

规章名称不作变动，对规章作全面、重大修改，且涉及条款变动超过原条款百分之五十的，一般采用修订的方式；规章名称和体例不作变动，修改量比较少的，一般采用修正的方式。

修改（修订、修正）规章不需要规定原规章同时废止。修改规章，原规章名称变动的，视为重新制定，采用立新废旧的方式。

第一百二十一条 以修订方式修改规章的，采用“修订草案”的形式。

以修正方式修改规章的，采用“修改决定草案”的形式，并附上规章修改内容全文对照表。“修改决定草案”经市政府常务会议审议后，作出关于修改规章的决定予以公布。

第一百二十二条 以修订方式修改规章的，公布新的规章文本，规章施行日期为修订后的施行日期。

以修正方式修改规章的，根据修改决定公布修改后的规章文本。修改决定的施行日期可以与公布日期相同，也

可以另行确定施行日期。修正的规章的施行日期不变。

第一百二十三条 在规章集中清理等特殊情况下，可以采用以一个请示提请修改若干规章的方式。

第二节 规章修改表述

第一百二十四条 表述修改的内容时，表述为“将第×条（第×款）修改为：‘……’”。

第一百二十五条 增加条文的，表述为：“增加一条（一款或者一项），作为第×条（第×条第×款或者第×项）”。

第一百二十六条 对条文序号修改时，表述为：“将第×条改为第×条”。

第一百二十七条 删除某条、款、项的，单列一条表述。表述为：“删去第×条（第×条第×款或者第×项）”。

第一百二十八条 删除两条以上的，被删除条文为连续排列或者虽然不连续排列。但是被删除条文之间的其他条文没有被修改的，汇总表述为一条。表述为：“删去第×条（至第×条）、第×条”。

第一百二十九条 对多部规章或者一部规章的多处文字作相同修改的，对修改的文字单列一条，集中表述为：“将××细则/办法/规定/决定、××细则/办法/规定/决定、……（本细则/办法/规定/决定）相关条文中的‘……’修改为‘……’，‘……’修改为‘……’”。

第三节 规章废止形式和表述

第一百三十条 规章废止，是终止现行规章效力的立法活动。

规章废止包含立新废旧和作出废止决定两种方式。

第一百三十一条 采用立新废旧方式的，一般紧接在规章的“施行日期”之后，表述为：“本细则/办法/规定/决定自××年×月×日起施行，《深圳××细则/办法/规定/决定》同时废止”。

第一百三十二条 采用废止决定方式的，表述为：“根据……现决定废止《深圳××细则/办法/规定/决定》”。

第一百三十三条 在规章集中清理等特殊情况下，可以表述为：“根据……现决定废止《深圳××实施细则/办法/规定/决定》等 x 件规章”。

第六章 附 则

第一百三十四条 制定或者修改规章的，规章案文本主要包括请示、规章草案文本和说明。

第一百三十五条 规章案提请市政府常务会议，规章起草单位应当同时提交下列资料：

（一）制定或者修订规章的，应当同时提交规章草案条文注释稿、征求意见采纳情况表和相关参考资料；

（二）修正规章的，应当同时提交规章修改内容全文对照表、征求意见采纳情况表和相关参考资料；

（三）废止或者解释规章的，应当同时提交征求意见采纳情况表和相关参考资料。

第一百三十六条 提请审议的规章案，规章文本一般排列在说明之前。

第一百三十七条 本规范自 2018 年 11 月 12 日起试行，试行期限为 2 年。

市政府起草法规案的立法技术规范按照《深圳市人民代表大会常务委员会立法技术规范》执行；《深圳市人民代表大会常务委员会立法技术规范》没有规定的，参照适用本规范。

附件：

有关文本格式

一、新制定立法项目的文本格式

(一) 审查阶段（以规章为例）

1. 起草单位报送审查的函

×××关于报送审查《深圳××办法（送审稿）》的函

市法制办：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（送审稿）》，并经××年××月××日×××局（委、办）第×次×会议集体讨论通过，现报送审查。

附件：1. 深圳××办法（送审稿）

2. 关于《深圳××办法（送审稿）》的说明

……

×××

××××年××月××日

（联系人：×××，联系电话：××××××）

2. 公开征求社会公众意见的通告

深圳市法制办关于公开征求《深圳××办法 (征求意见稿)》意见的通告

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（送审稿）》报我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳××办法（征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明全文公布，征求社会各界意见。有关单位和各界人士可以在××年××月××日前，通过以下四种方式提出意见：

（一）通过深圳政府法制信息网首页的“法规规章意见征集”栏目在线提交意见。

（二）关注“深圳法制”微信公众号，在“互动交流—意见征集—法规规章”栏目提交意见。

（三）通过信函方式将意见寄至：××××××××（邮编：×××），请在信封上注明“立法征求意见”字样。

（四）通过电子邮件方式将意见发至：×××@××.×。

附件：1. 深圳××办法（征求意见稿）

2. 关于《深圳××办法（征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

××××年××月××日

3. 书面征求意见的函

深圳市法制办关于征求《深圳××办法 (征求意见稿)》意见的函

××××：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（送审稿）》报送我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳××办法（征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明发给你们征求意见。请认真研究并提出修改意见，于××年××月××日前书面反馈我办。若无意见，也请书面回复。贵单位的意见将作为市政府常务会议审议该规章的正式意见。

附件：1. 深圳××办法（征求意见稿）

2. 关于《深圳××办法（征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

××××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

4. 举行立法听证会的通告

深圳市法制办公室关于召开《深圳××办法 （征求意见稿）》立法听证会的通告

为了……，我办拟于××年××月××日××时至××时举行《深圳××办法（征求意见稿）》听证会。现将有关事项通告如下：

一、听证议题：××××

二、听证会组织方式：××××（包括网上、现场等方式，采用现场方式的应当明确听证陈述人组成和产生的程序）

三、听证代表名额：××××

四、报名方式：××××

附件：1. 听证会主要议题及相关条文

2. 深圳××办法（征求意见稿）

3. 关于《深圳××办法（征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

××年××月××日

（二）协调和审议阶段

1. 提请市政府协调的请示

（1）提请市政府协调规章草案协调稿

深圳市法制办关于提请协调《深圳××办法 （草案协调稿）》的请示

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳××办法（草案协调稿）》。鉴于经反复协调，有关部门对该草案协调稿部分内容尚未达成一致，现将该草案协调稿提请市政府协调，我办将根据协调会议精神修改后形成草案提请市政府常务会议审议。

附件：1. 深圳××办法（草案协调稿）
2. 关于《深圳××办法（草案协调稿）》的说明
……

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(2) 提请市政府协调法规草案送审协调稿

深圳市法制办关于提请协调《深圳××条例 (草案送审协调稿)》的请示

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××条例（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳××条例（草案送审协调稿）》。鉴于经反复协调，有关部门对该草案送审协调稿部分内容尚未达成一致，主要存在以下分歧：

一、……

现将该草案送审协调稿提请市政府协调，我办将根据协调会议精神修改后形成草案送审稿提请市政府常务会议审议。

附件：1. 深圳××条例（草案送审协调稿）
2. 关于《深圳××条例（草案送审协调稿）》的说明
……

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

2. 提请市政府审议的请示（协调后提请审议）

（1）提请市政府审议规章草案

深圳市法制办关于提请审议《深圳××办法 （草案）》的请示

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳××办法（草案协调稿）》提请市政府协调。在××年××月××日××主持协调会取得一致的基础上，根据协调会意见，我办经修改形成了《深圳××办法（草案）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府规章的形式发布实施。

附件：1. 深圳××办法（草案）

2. 关于《深圳××办法（草案）》的说明

3. 征求意见材料

……

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(2) 提请市政府审议法规草案送审稿

深圳市法制办关于提请审议《深圳××条例 (草案送审稿)》的请示

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××条例（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳××条例（草案送审协调稿）》提请市政府协调。在××年××月××日××主持协调会取得一致的基础上，根据协调会意见，我办经修改形成了《深圳××条例（草案送审稿）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府议案的形式提请市人大常委会审议。

- 附件：1. 深圳××条例（草案送审稿）
2. 关于《深圳××条例（草案送审稿）》的说明
3. 征求意见材料
……

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

3. 提请市政府审议的请示（不经协调直接提请审议）

（1）提请市政府审议规章（草案）

**深圳市法制办关于提请审议《深圳××办法
（草案）》的请示**

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、修改并协调一致，形成了《深圳××办法（草案）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府规章的形式发布实施。

附件：1. 深圳××办法（草案）

2. 关于《深圳××办法（草案）》的说明

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(2) 提请市政府审议法规（草案送审稿）

深圳市法制办关于提请审议《深圳××条例 （草案送审稿）》的请示

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××条例（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、修改、协调一致，形成了《深圳××条例（草案送审稿）》，现提请市政府审议，建议审议通过后，以市政府议案的形式提请市人大常委会审议。

附件：1. 深圳××条例（草案送审稿）

2. 关于《深圳××条例（草案送审稿）》的说明

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

（四）规章发布及备案阶段

1. 规章正式发布

（1）提请签发规章的请示

深圳市法制办关于提请签发《深圳××办法》的请示

市政府：

××年××月××日，市政府×届××次常务会议审议并原则通过了《深圳××办法（草案）》。根据市政府常务会议精神，我办（会同×××局/委/办）对该办法进行了修改完善，形成了《深圳××办法》（以下简称《办法》），并代拟了政府令，拟提请市长签发市政府令予以发布。现将有关修改情况说明如下：

一、关于名称/内容的修改

.....

二、关于实施日期

根据政府规章施行时间与发布时间间隔不少于 30 日的有关规定，建议《办法》的施行时间为××年××月××日/建议《办法》自市长签发市政府令之日顺延 30 日后的次月 1 日起施行。鉴于××××情况，根据××××，建议自发布之日起施行。

上述修改，如无不妥，建议市长签发市政府令发布《办法》，并将《办法》报国务院、广东省人大常委会、广东省人民政府和深圳市人大常委会备案。

- 附件：1. 市政府令（代拟稿）
2. 《深圳××办法》

深圳市法制办
××年××月××日

2. 规章备案

（1）规章备案报告（报国务院）

深圳市人民政府 关于《深圳××办法》的备案报告

国务院：

现将我市××年××月××日发布的《深圳××办法》
（深圳市人民政府令第××号）及说明上报备案，请查收。

- 附件：1. 深圳市人民政府令第××号
2. 关于《深圳××办法》的说明

深圳市人民政府
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(2) 规章备案报告（报广东省人民代表大会常务委员会）

深圳市人民政府
关于《深圳××办法》的备案报告

广东省人民代表大会常务委员会：

现将我市××年××月××日发布的《深圳××办法》（深圳市人民政府令第××号）及说明上报备案，请查收。

- 附件：1. 深圳市人民政府令第××号
2. 关于《深圳××办法》的说明

深圳市人民政府
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：×××××）

(3) 规章备案报告（报广东省人民政府）

深圳市人民政府
关于《深圳××办法》的备案报告

广东省人民政府：

现将我市××年××月××日发布的《深圳××办法》（深圳市人民政府令第××号）及说明上报备案，请查收。

- 附件：1. 深圳市人民政府令第××号
2. 关于《深圳××办法》的说明

深圳市人民政府
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(4) 规章备案报告（报深圳市人民代表大会常务委员会）

深圳市人民政府
关于《深圳××办法》的备案报告

深圳市人民代表大会常务委员会：

现将我市××年××月××日发布的《深圳××办法》（深圳市人民政府令第××号）及说明上报备案，请查收。

- 附件：1. 深圳市人民政府令第××号
2. 关于《深圳××办法》的说明

深圳市人民政府
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(五) 提交法规议案阶段

1. 提请签发法规议案的请示

**深圳市法制办公室关于提请签署
《深圳××条例（草案）》的请示**

市政府：

××年××月××日，市政府×届××次常务会议审议并通过了《深圳××条例（草案送审稿）》。根据常务会议精神，我办经（会同×××局/委/办）修改形成了《深圳××条例（草案）》，并代拟了议案，拟提请市长签署议案。现将有关修改情况说明如下：

一、关于名称/内容的修改

.....

以上修改，如无不妥，建议市长审定签署后，以市政府议案形式提请市人大常委会审议。

- 附件：1. 关于提请审议《深圳××条例（草案）》的议案（代拟稿）
2. 关于《深圳××条例（草案）》的起草说明
3. 《深圳××条例（草案）》

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

二、立法项目修改的文本格式

（一）规章修正

1. 审查阶段

（1）起草单位报送市法制办审查的函

×××关于报送审查《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（送审稿）》的函

市法制办：

为了……，×××局（委、办）起草了《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（送审稿）》（以下简称《决定（送审稿）》），并经××年××月××日×××局（委、办）第×次×会议集体讨论通过，现报送审查。

- 附件：1. ×××关于修改《深圳××办法》的决定（送审稿）
2. 关于《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（送审稿）》的说明
3. 深圳××办法（修改对照稿）

×××

××年××月××日

（联系人：×××，联系电话：×××××××）

(2) 公开征求社会公众意见的通告

深圳市法制办关于公开征求《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（征求意见稿）》意见的通告

为了……，×××局（委、办）起草了《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（送审稿）》报我办审查。经初步审查，我办已形成《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明全文公布，征求社会各界意见。有关单位和各界人士可以在××年××月××日前，通过以下四种方式提出意见：

（一）通过深圳政府法制信息网首页的“法规规章意见征集”栏目在线提交意见。

（二）关注“深圳法制”微信公众号，在“互动交流—意见征集—法规规章”栏目提交意见。

（三）通过信函方式将意见寄至：××××××××（邮编：×××），请在信封上注明“立法征求意见”字样。

（四）通过电子邮件方式将意见发至：×××@××.×。

附件：1. ×××关于修改《深圳××办法》的决定（征求意见稿）

2. 关于《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（征求意见稿）》的说明

3. 深圳××办法（修改对照稿）

深圳市法制办

××年××月××日

(3) 书面征求意见的函

深圳市法制办公关于征求《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（征求意见稿）》意见的函

××××：

为了……，×××局（委、办）起草了《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定》报送我办审查。经初步审查，我办已形成《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明发给你们征求意见。请研究提出修改意见，并于××年××月××日前将意见通过书面形式反馈我办。若无意见，也请书面回复。贵单位的意见将作为市政府常务会议审议该规章的正式意见。

- 附件：1. ×××关于修改《深圳××办法》的决定（征求意见稿）
2. 关于《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（征求意见稿）》的说明
3. 深圳××办法（修改对照稿）

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(4) 举行立法听证会的通告

深圳市法制办公室关于召开《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（征求意见稿）》立法听证会的通告

为了……，我办拟于××年××月××日××时至××时举行《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（征求意见稿）》听证会。现将有关事项通知如下：

一、听证议题：××××

二、听证会组织方式：××××（包括网上、现场等方式，采用现场方式的应当明确听证陈述人组成和产生的程序）

三、听证代表名额：××××

四、报名方式：××××

附件：1. 听证会主要议题及相关条文

2. ×××关于修改《深圳××办法》的决定（征求意见稿）

3. 关于《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

××年××月××日

2. 协调和审议阶段

(1) 提请市政府协调的请示

深圳市法制办关于提请协调《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（草案协调稿）》的请示

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（草案协调稿）》。鉴于经反复协调，有关部门对该草案协调稿部分内容尚未达成一致，现将该草案协调稿提请市政府协调，我办将根据协调会议精神修改后形成草案提请市政府常务会议审议。

- 附件：1. ×××关于修改《深圳××办法》的决定（草案协调稿）
2. 关于《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（草案协调稿）》的说明
3. 深圳××办法（修改对照稿）

深圳市法制办
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(2) 提请市政府审议的请示（协调后提请审议）

深圳市法制办关于提请审议《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（草案）》的请示

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（草案协调稿）》提请市政府协调。在××年××月××日××主持协调会取得一致的基础上，根据协调会意见，我办经修改形成了《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（草案）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府规章的形式发布实施。

- 附件：1. ×××关于修改《深圳××办法》的决定（草案）
2. 关于《×××关于修改〈深圳××办法〉的决定（草案）》的说明
3. 深圳××办法（修改对照稿）
4. 征求意见材料

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

（二）规章修订

1. 审查阶段

（1）起草单位报送市法制办审查的函

×××关于报送审查《深圳××办法 （修订送审稿）》的函

市法制办：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（修订送审稿）》，并经××年××月××日×××局（委、办）第×次×会议集体讨论通过，现报送审查。

附件：1. 深圳××办法（修订送审稿）
2. 关于《深圳××办法（修订送审稿）》的说明
……

×××

××年××月××日

（联系人：×××，联系电话：××××××）

(2) 公开征求社会公众意见的通告

深圳市法制办关于公开征求《深圳××办法 (修订征求意见稿)》意见的通告

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（修订送审稿）》报我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳××办法（征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明全文公布，征求社会各界意见。有关单位和各界人士可以在××年××月××日前，通过以下四种方式提出意见：

（一）通过深圳政府法制信息网首页的“法规规章意见征集”栏目在线提交意见。

（二）关注“深圳法制”微信公众号，在“互动交流—意见征集—法规规章”栏目提交意见。

（三）通过信函方式将意见寄至：××××××××（邮编：×××），请在信封上注明“立法征求意见”字样。

（四）通过电子邮件方式将意见发至：×××@××.×。

附件：1. 深圳××办法（修订征求意见稿）

2. 关于《深圳××办法（修订征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

××年××月××日

(3) 书面征求意见的函

深圳市法制办关于征求《深圳××办法 (修订征求意见稿)》意见的函

××××：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（修订送审稿）》报送我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳××办法（修订征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明发给你们征求意见。请认真研究并提出修改意见，于××年××月××日前书面反馈我办。若无意见，也请书面回复。贵单位的意见将作为市政府常务会议审议该规章的正式意见。

- 附件：1. 深圳××办法（修订征求意见稿）
2. 关于《深圳××办法（修订征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

2. 协调和审议阶段

(1) 提请市政府协调的请示

深圳市法制办关于提请协调《深圳××办法 (修订草案协调稿)》的请示

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（修订送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳××办法（修订草案协调稿）》。鉴于经反复协调，有关部门对该修订草案协调稿部分内容尚未达成一致，主要存在以下分歧：

一、……

现将该修订草案协调稿提请市政府协调，我办将根据协调会议精神修改后形成修订草案提请市政府常务会议审议。

附件：1. 深圳××办法（修订草案协调稿）
2. 关于《深圳××办法（修订草案协调稿）》的说明

深圳市法制办
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(2) 提请市政府审议的请示（协调后提请审议）

**深圳市法制办关于提请审议《深圳××办法
（修订草案）》的请示**

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（修订送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳××办法（修订草案协调稿）》提请市政府协调。在××年××月××日××主持协调会取得一致的基础上，根据协调会意见，我办经修改形成了《深圳××办法（修订草案）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府规章的形式发布实施。

- 附件：1. 深圳××办法（修订草案）
2. 关于《深圳××办法（修订草案）》的说明
3. 征求意见材料

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(3) 提请市政府审议的请示（无需协调直接提请审议）

**深圳市法制办公室关于提请审议《深圳××办法
（修订草案）》的请示**

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××办法（修订送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、修改并协调一致，形成了《深圳××办法（修订草案）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府规章的形式发布实施。

- 附件：1. 深圳××办法（修订草案）
2. 关于《深圳××办法（修订草案）》的说明
3. 征求意见材料

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

3. 规章发布及备案阶段

(1) 规章发布——提请签发规章的请示

深圳市法制办关于提请签发《深圳××办法》的请示

市政府：

××年××月××日，市政府×届××次常务会议审议并原则通过了《深圳××办法（修订草案）》。根据市政府常务会议精神，我办（会同×××局/委/办）对该办法修订草案进行了修改完善，形成了《深圳××办法》（以下简称《办法》），并代拟了政府令，拟提请市长签发市政府令予以发布。现将有关修改情况说明如下：

一、关于名称/内容的修改

.....

二、关于实施日期

根据政府规章施行时间与发布时间间隔不少于 30 日的有关规定，建议《办法》的施行时间为××年××月××日/建议《办法》自市长签发市政府令之日顺延 30 日后的次月 1 日起施行。鉴于××××情况，根据××××，建议自发布之日起施行。

上述修改，如无不妥，建议市长签发市政府令发布《办法》，并将《办法》报国务院、广东省人大常委会、广东省人民政府和深圳市人大常委会备案。

附件：1. 市政府令（代拟稿）

2. 《深圳××办法》

深圳市法制办

××年××月××日

(2) 规章备案

①规章备案报告（报国务院）

深圳市人民政府 关于《深圳××办法》的备案报告

国务院：

现将我市××年××月××日修订发布的《深圳××办法》（深圳市人民政府令第××号）及说明上报备案，请查收。

- 附件：1. 深圳市人民政府令第××号
2. 关于《深圳××办法》的说明

深圳市人民政府
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

②规章备案报告（报广东省人民代表大会常务委员会）

深圳市人民政府
关于《深圳××办法》的备案报告

广东省人民代表大会常务委员会：

现将我市××年××月××日修订发布的《深圳××办法》（深圳市人民政府令第××号）及说明上报备案，请查收。

- 附件：1. 深圳市人民政府令第××号
2. 关于《深圳××办法》的说明

深圳市人民政府
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

③规章备案报告（报广东省人民政府）

深圳市人民政府
关于《深圳××办法》的备案报告

广东省人民政府：

现将我市××年××月××日修订发布的《深圳××办法》（深圳市人民政府令第××号）及说明上报备案，请查收。

- 附件：1. 深圳市人民政府令第××号
2. 关于《深圳××办法》的说明

深圳市人民政府
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

④规章备案报告（报深圳市人民代表大会常务委员会）

深圳市人民政府
关于《深圳××办法》的备案报告

深圳市人民代表大会常务委员会：

现将我市××年××月××日修订发布的《深圳××办法》（深圳市人民政府令第××号）及说明上报备案，请查收。

- 附件：1. 深圳市人民政府令第××号
2. 关于《深圳××办法》的说明

深圳市人民政府
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(三) 法规修改 (含修正及修订)

1. 审查阶段

(1) 起草单位报送市法制办审查的函

×××关于报送审查《深圳××条例
(修订/修正送审稿)》的函

市法制办：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××条例（修订/修正送审稿）》，并经××年××月××日×××局（委、办）第×次×会议集体讨论通过，现报送审查。

- 附件：1. 深圳××条例（修订/修正送审稿）
2. 关于《深圳××条例（修订/修正送审稿）》的说明

……

×××

××年××月××日

（联系人：×××，联系电话：××××××）

(2) 公开征求社会公众意见的通告

深圳市法制办关于公开征求《深圳××条例 (修订/修正征求意见稿)》意见的通告

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××条例（修订/修正送审稿）》报我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳××条例（修订/修正征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明全文公布，征求社会各界意见。有关单位和各界人士可以在××年××月××日前，通过以下四种方式提出意见：

（一）通过深圳政府法制信息网首页的“法规规章意见征集”栏目在线提交意见。

（二）关注“深圳法制”微信公众号，在“互动交流—意见征集—法规规章”栏目提交意见。

（三）通过信函方式将意见寄至：××××××××（邮编：×××），请在信封上注明“立法征求意见”字样。

（四）通过电子邮件方式将意见发至：×××@××.×。

附件：1. 深圳××条例（修订/修正征求意见稿）

2. 关于《深圳××条例（修订/修正征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

××年××月××日

(3) 书面征求意见的函

深圳市法制办关于征求《深圳××条例 (修订/修正征求意见稿)》意见的函

××××：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××条例（修订/修正送审稿）》报送我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳××条例（修订/修正征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明发给你们征求意见。请认真研究并提出修改意见，于××年××月××日前书面反馈我办。若无意见，也请书面回复。贵单位的意见将作为市政府常务会议审议该法规的正式意见。

- 附件：1. 深圳××条例（修订/修正征求意见稿）
2. 关于《深圳××条例（修订/修正征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

2. 协调和审议阶段

(1) 提请市政府协调的请示

深圳市法制办关于提请协调《深圳××条例 (修订/修正草案协调稿)》的请示

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××条例（修订/修正送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳××条例（修订/修正草案协调稿）》。鉴于经反复协调，有关部门对该修订/修正草案协调稿部分内容尚未达成一致，主要存在以下分歧：

一、……

现将该修订/修正草案协调稿提请市政府协调，我办将根据协调会议精神修改后形成修订/修正草案送审稿提请市政府常务会议审议。

附件：1. 深圳××条例（修订/修正草案协调稿）
2. 关于《深圳××条例（修订/修正草案协调稿）》的说明

市政府法制办
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(2) 提请市政府审议的请示（协调后提请审议）

**深圳市法制办关于提请审议《深圳××条例
（修订/修正草案送审稿）》的请示**

市政府：

为了……，×××局（委、办）起草了《深圳××条例（修订/修正送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳××条例（修订/修正草案协调稿）》提请市政府协调。在××年××月××日××主持协调会取得一致的基础上，根据协调会意见，我办经修改形成了《深圳××条例（修订/修正草案送审稿）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府议案的形式提请市人大常委会审议。

- 附件：1. 深圳××条例（修订/修正草案送审稿）
2. 关于《深圳××条例（修订/修正草案送审稿）》的说明
3. 征求意见材料

深圳市法制办
××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

3. 提交法规议案阶段

(1) 提请签发法规议案的请示

深圳市法制办关于提请签署《深圳××条例 (修订/修正草案)》的请示

市政府：

××年××月××日，市政府×届××次常务会议审议并通过了《深圳××条例（修订/修正草案送审稿）》。根据常务会议精神，我办经（会同×××局/委/办）修改形成了《深圳××条例（修订/修正草案）》，并代拟了议案，拟提请市长签署议案。现将有关修改情况说明如下：

一、关于名称/内容的修改

.....

以上修改，如无不妥，建议市长审定签署后，以市政府议案形式提请市人大常委会审议。

- 附件：1. 关于提请审议《深圳××条例（修订/修正草案）》的议案（代拟稿）
2. 关于《深圳××条例（修订/修正草案）》的说明
3. 《深圳××条例（修订/修正草案）》

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

三、立法项目废止的文本格式

(一) 提请市政府审议立法项目废止的文本

1. 提请市政府审议规章废止的文本

深圳市法制办关于提请审议《深圳市人民政府关于废止〈深圳××办法〉的决定（草案）》的请示

市政府：

为了……，经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调，我办草拟了《深圳市人民政府关于废止〈深圳××办法〉的决定（草案）》。现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府令的形式发布实施。

附件：1. 深圳市人民政府关于废止《深圳××办法》的决定（草案）

2. 关于《深圳市人民政府关于废止〈深圳××办法〉的决定（草案）》的说明

……

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

2. 提请市政府审议法规废止的文本

深圳市法制办关于提请审议《关于提请审议废止〈深圳××条例〉的议案（草案）》的请示

市政府：

为了……，经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同×××局（委、办）反复论证、协调，我办草拟了《关于提请审议废止〈深圳××条例〉的议案（草案）》。现提请市政府审议。

附件 1. 深圳市人民政府关于提请审议废止《深圳××条例》的议案（草案）

2. 关于《深圳市人民政府关于提请审议废止〈深圳××条例〉的议案（草案）》的说明

……

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

(二) 提请市政府签署法规废止议案文本

**深圳市法制办关于提请签署《关于提请审议废止
〈深圳××条例〉的议案（草案）》的请示**

市政府：

××年××月××日，市政府×届××次常务会议审议并通过了《关于提请审议废止〈深圳××条例〉的议案（草案）》。根据常务会议精神，我办代拟了《关于提请审议废止〈深圳××条例〉的议案》，现提请市长审定签署后，以市政府议案形式提请市人大常委会审议。

- 附件：1. 关于提请审议废止《深圳××条例》的议案（代拟稿）
2. 关于废止《深圳××条例》的议案的起草说明
.....

深圳市法制办

××年××月××日

（联系人：×××，联系方式：××××）

（三）规章废止决定

1. 单件规章的废止决定

深圳市人民政府 关于废止《深圳××办法》的决定

根据……，现决定废止《深圳××办法》（××年××月××日深圳市人民政府令第××号发布 ××年××月××日深圳市人民政府令第××号修改 ××年××月××日深圳市人民政府令第××号第二次修改）。

本决定自发布之日起施行。

××年××月××日

2. 批量规章废止决定

深圳市人民政府 关于废止部分规章的决定

根据……，现决定对下列规章予以废止：

一、《深圳××办法》（××年××月××日深圳市人民政府令第××号发布 ××年××月××日深圳市人民政府令第××号修改 ××年××月××日深圳市人民政府令第××号第二次修改）；

二、《深圳××办法》（××年××月××日深圳市人民政府令第××号发布）；

……

本决定自发布之日起施行。

××年××月××日

四、规章草案起草说明文本格式

关于《深圳××办法（草案）》的说明

市政府：

为了切实解决××问题，促进××事业发展，××部门在深入调查研究、总结实践经验、广泛听取意见的基础上，起草了《深圳××办法（送审稿）》。我办收到送审稿后，书面征求有关单位、各区政府及专家意见，并在深圳法制政府信息网上向社会公开征求意见，到有关单位调研，会同××部门反复研究、修改，形成了《深圳××办法（草案）》（以下简称《草案》）。现将《草案》有关情况说明如下：

一、立法的必要性；

二、立法的依据和形式；

三、《草案》的指导思想、调整对象和规范的主要内容；

四、需要说明的其他有关问题；

.....

以上说明和《草案》，请予审议。

五、规章解释的文本格式

（一）提请发布的文本

深圳市法制办关于提请签发

《〈×××××〉第×条规定的解释》的请示

市政府：

××年××月××日，市政府×届××次常务会议审议并原则通过了《〈×××××〉第×条规定的解释》。根据市政府常务会议精神，我办代拟了政府令，现提请市长签发市政府令予以发布，并报国务院、广东省人大常委会、广东省人民政府和深圳市人大常委会备案。

附件：市政府令（清样）

深圳市人民政府法制办公室

××年××月××日

(二) 适用对具体条文规定的解释

深圳市人民政府
关于《×××××》第×条规定的解释

根据×××，现就《×××××》第×条规定的内容
解释如下：

.....

深圳市人民政府
××年××月××日

(三) 适用对规章适用的解释

深圳市人民政府

关于《×××××》适用于×××的解释

根据×××，现就×××行为适用《×××××》有关规定的问題，解释如下：

《×××××》有关×××的规定，适用于××××。

深圳市人民政府

××年××月××日

六、政府令的发布格式

(一) 制定规章格式文本

第 号

《xxxxxxxxxx 办法》已经 xxx 年 xxx 月 xx 日市政府
x 届 x 次常务会议通过，现予公布，自 xxx 年 xxx 月 xx
日起施行。

市长

xxx 年 xxx 月 xx 日

(二) 修订规章格式文本

第 号

《xxxxxxxxx 办法》已经 xxx 年 xxx 月 xx 日市政府 x 届 x 次常务会议修订通过，现将修订后的《xxxxxxxxx 办法》公布，自 xxxx 年 xx 月 xx 日起施行。

市长

xxxx 年 xx 月 xx 日

xxxxxxxxx 办法

(xxxx 年 xx 月 xx 日深圳市人民政府令第 xxx 号发布
根据 xxxx 年 xx 月 xx 日深圳市人民政府令第 xxx 号修订)

(三) 修改规章格式文本

第 号

《深圳市人民政府关于修改〈xxxxxxxxxx 办法〉的决定》已经 xxx 年 xxx 月 xx 日市政府 x 届 x 次常务会议通过，现予公布，自 xxxx 年 xx 月 xx 日起施行。

市长

xxxx 年 xx 月 xx 日

深圳市人民政府关于修改《xxxxxxxxxx 办法》的决定

附件：xxxxxxxxxx 办法

xxxxxxxxxx 办法

(xxxx 年 xx 月 xx 日深圳市人民政府令第 xxx 号发布
xxxx 年 xx 月 xx 日深圳市人民政府令第 xxx 号修改)

(四) 废止规章格式文本

第 号

《深圳市人民政府关于废止〈xxxxxxxxxx 办法〉的决定》已经 xxx 年 xxx 月 xx 日市政府 x 届 x 次常务会议通过，现予公布，自公布之日起施行。

市长

xxxx 年 xx 月 xx 日